경동대학교 공익신고 처리 및 신고자 보호 규정

제정 2024. 12. 16.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공익신고자 보호법」 및 같은 법 시행령에 따라 경동대학교에 신고되는 공익신고의 접수·처리, 공익신고자 보호 등에 관한 업무 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “공익침해행위”란 경동대학교(이하 “본교”라 한다) 소속 구성원의 비위 행위로 인하여 학내에서 발생한 공공의 이익이나 공정한 경쟁을 침해한 행위를 말한다.
2. “공익신고”란 공익침해행위가 발생하였거나 발생할 우려가 있다는 사실을 신고·진정·제보·고소·고발하거나 공익침해행위에 대한 조사의 단서를 제공하는 것을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 공익신고로 보지 아니한다.
   가. 공익신고 내용이 거짓이라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 공익신고를 한 경우
   나. 공익신고와 관련하여 금품이나 근로관계 상의 특혜를 요구하거나 그 밖에 부정한 목적으로 공익신고를 한 경우
3. “공익신고등”이란 공익신고와 공익신고에 대한 조사·수사·소송 및 공익신고자 보호조치에 관련된 조사·소송 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공하는 것을 말한다.
4. “공익신고자”란 공익신고를 한 사람을 말한다.
5. “공익신고자등”이란 공익신고자와 공익신고에 대한 조사·수사·소송 및 공익신고자 보호조치에 관련된 조사·소송 등에서 진술·증언하거나 자료를 제공하는 사람을 말한다.
6. “불이익조치”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 말한다.
   가. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치
   나. 정직, 감봉, 견책, 그 밖에 부당한 징계조치
   다. 전보, 파견, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
   라. 성과평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 성과급 등의 차별 지급
   마. 교육 또는 연수 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
   바. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위
   사. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
   아. 계약 해지 등의 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

제3조(적용범위) 이 규정은 본교 소속 구성원과 공익신고자등에게 적용한다.

제4조(신고의무) 본교 소속 구성원은 그 직무를 수행함에 있어 공익침해행위를 알게 된 때에는 신고하여야 한다.

제5조(책무) ① 총장은 공익침해행위의 예방과 확산 방지 및 공익신고자등의 보호·지원을 위하여 노력하여야 한다.

② 총장은 임용계약 또는 공사계약, 물품구매계약 등에 공익신고등을 금지하거나 제한하도록 규정하여서는 아니 된다.

제6조(주관부서) 공익신고 처리 및 신고자 보호와 관련된 업무는 감사실에서 담당하며, 감사실장이 공익신고처리책임관이 된다.

제2장 공익신고의 접수

제7조(공익신고 상담) ① 공익신고처리 담당자는 상담 시 공익신고자의 신분이나 신고내용이 누설되지 않도록 주의하여야 한다.

② 공익신고처리 담당자는 공익신고자의 편의를 위하여 [별지1] 공익신고서를 제공할 수 있다.

제8조(공익신고의 접수) ① 공익신고처리 담당자는 공익신고자가 제7조에 따른 신고서를 방문·우편·메일 등의 방법으로 제출한 경우 접수하여야 한다.

② 공익신고처리 담당자는 신고내용이 공익침해행위에 해당하지 않는 것이 명백한 경우에는 공익신고가 아닌 일반민원으로 접수하여 처리할 수 있다.

제9조(보완의 요구) ① 공익신고처리 담당자는 신고서가 다음 각 호의 요건에 적합한지를 확인하고, 신고서의 기재 사항이 일부 누락되었거나 내용이 명확하지 아니한 경우 상당한 기간을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

1. 공익신고자의 성명, 생년월일, 주소 및 연락처 등 인적사항
2. 공익침해행위를 하는 자
3. 공익신고의 취지와 이유
4. 공익침해행위 내용
5. 공익침해행위의 증거 등

② 공익신고처리책임관은 제1항에 따른 보완요구에도 불구하고 공익신고자가 요청 기간 내에 보완을 하지 아니하는 경우에는 공익신고를 종결할 수 있다.

③ 공익신고처리 담당자는 공익신고자의 성명, 생년월일, 주소 및 연락처 등 인적사항의 기재가 현저히 부실하여 인적사항을 확인하거나 보완할 방법이 없는 경우 제12조 제1항에 따라 공익신고를 종결할 수 있다.

제10조(신고의 취소) ① 공익신고자가 공익신고를 취소하는 서면이나 전자문서를 제출한 경우에는 이를 접수하고 공익신고를 종결할 수 있다.

② 공익신고처리책임관은 신고가 취소된 경우라도 신고내용이 중대한 공익침해행위에 해당한다고 판단되고 이를 입증할 수 있는 증거가 확보된 때에는 직권 조사하거나, 외부 조사기관 또는 수사기관에 조사 또는 수사를 의뢰할 수 있다.

제3장 공익신고의 처리

제11조(공익신고의 조사 및 처리) ① 공익신고처리책임관은 접수한 공익신고의 내용에 관하여 조사를 하고 조사 결과에 따라 필요한 경우 조치를 하여야 한다.

② 공익신고처리책임관은 공익신고에 대한 조사를 완료한 때에는 그 조사 결과를 총장에게 보고하고 공익신고자에게도 통지하여야 한다.

③ 공익신고처리책임관은 접수된 공익신고가 다른 부서에서 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우에는 관련 부서에 조사를 이첩·송부할 수 있다.

④ 공익신고처리책임관은 제3항에 따라 관련 부서에 공익신고를 이첩·송부한 경우에는 공익신고자에게 그 사실을 통지하여야 한다.

⑤ 공익신고처리책임관은 제1항에 따라 필요한 경우에는 국민권익위원회 및 수사기관에 조사 또는 수사를 요청할 수 있다.

제12조(공익신고의 종결) ① 공익신고처리책임관은 접수한 공익신고가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사를 중단하고 종결할 수 있다.

1. 공익신고의 내용이 명백히 거짓인 경우
2. 공익신고자의 인적사항을 알 수 없는 경우
3. 공익신고자가 신고서나 증명자료 등에 대한 보완요구를 2회 이상 받고도 보완기간에 보완하지 아니한 경우
4. 공익신고에 대한 처리결과를 통지받은 사항에 대하여 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
5. 공익신고의 내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 내용에 해당하고 공개된 내용 외에 새로운 증거가 없는 경우
6. 다른 법령에 따라 해당 공익침해행위에 대한 조사가 시작되었거나 이미 끝난 경우
7. 신고내용이 공익침해행위와 관련성이 없는 경우
8. 공익침해행위를 증명할 수 있는 증거가 없는 경우

② 제1항에 따라 종결한 경우 공익신고자에게 그 사실을 사유와 함께 통지하여야 한다.

제13조(공익신고 처리결과에 대한 이의신청) ① 공익신고자는 공익신고에 대한 조사결과에 이의가 있을 경우에는 통지를 받은 날부터 14일 이내에 [별지2] 이의신청서를 방문·우편·메일 등의 방법으로 주관부서에 제출할 수 있다.

② 공익신고처리책임관은 이의신청 접수 및 취소 등에 대해서는 제8조부터 제10조까지를 준용한다.

③ 공익신고처리책임관은 이의신청을 검토한 후 그 처리결과를 공익신고자에게 통지하여야 한다.

제4장 공익신고자등의 보호

제14조(공익신고자등의 비밀보장 의무) ① 누구든지 공익신고자등의 동의 없이 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 사항을 다른 사람에게 알려주거나 공개해서는 아니 된다.

1. 공익신고자등의 성명·생년월일·주소·연락처 등 인적사항
2. 공익신고자등임을 미루어 알 수 있는 사항

② 누구든지 공익신고에 대한 조사결과 공익침해행위가 발견되기 전에는 피신고자의 인적사항 등을 포함한 신고내용을 공개해서는 아니 된다.

③ 공익신고처리책임관은 제1항 또는 제2항을 위반하여 공익신고자의 인적사항이나 신고내용 등을 누설한 자에 대하여 그 경위를 확인하여야 한다.

제15조(불이익조치 등의 금지) ① 총장은 공익신고등을 이유로 신고자에게 불이익조치를 해서는 아니 된다.

② 총장은 구성원이 공익신고등을 하지 못하도록 방해하거나 신고자에게 공익신고등을 취소하도록 강요해서는 아니 된다.

제16조(공익신고자 보호) 공익신고처리책임관은 공익신고 접수 또는 처리과정에서 공익신고자에 대한 보호조치가 필요하다고 판단되는 경우에는 필요한 조치를 취하고, 관련 법령에 따른 신변보호 등의 절차를 안내하여야 한다.

제17조(기타) 이 규정에 명시되지 아니한 사항은 공익신고자 보호법 및 같은 법 시행령, 기타 관계 법령 등이 정한 바에 따른다.

부 칙

이 규정은 2024년 12월 16일부터 시행한다.

[별지1]

공 익 신 고 서

접수일자			접수번호	
신고자	성 명		생년월일	
	주 소			
	연락처		직 업	
피신고자	성 명		생년월일	
	주 소			
	연락처		직 업	
공익신고 취지 및 이유				
공익신고 내용				
증거자료 등 첨부서류				

위와 같이 피신고자의 공익침해행위를 신고합니다.

20 년 월 일

신고자 (인 또는 서명)

경동대학교 총장 귀하

[별지2]

공익신고 조사·처리결과에 대한 이의신청서

접수일자			접수번호	
신고제목				
처리결과				
결과통보일				
신고자	성 명		생년월일	
	주 소			
	연락처		직 업	
이의신청 이 유				

공익신고사항에 대한 귀 기관의 처리결과에 대하여 위와 같은 이유로 이의신청합니다.

20 년 월 일

신고자 (인 또는 서명)

경동대학교 총장 귀하